

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Dopravca

Názov spoločnosti

Sídlo

IČO

DIČ / IČ DPH

Číslo povolenia/licencie
dopravcu

ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky poskytovania vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy vykonávanej dopravcom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Prepravný poriadok stanovuje práva a povinnosti dopravcu, objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky pri zabezpečovaní cestnej nákladnej dopravy.
3. Dopravca vykonáva prepravu najmä v oblasti stavebnej dopravy, pričom zabezpečuje prepravu sypkých materiálov, paletového tovaru a manipuláciu s nákladom pomocou hydraulického ruky podľa technických možností vozidiel.
4. Objednaním prepravy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto prepravným poriadkom a súhlasí s jeho podmienkami.

ČLÁNOK II.

Rozsah poskytovaných služieb

Dopravca zabezpečuje najmä:

- vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu,
- prepravu sypkých stavebných materiálov,
- prepravu zeminy, štrku, piesku, kameniva, recyklátu a ďalších stavebných materiálov,
- prepravu paletovaného stavebného materiálu a kusového tovaru,
- prepravu stavebných prvkov a materiálov na stavby,
- nakládku a vykládku pomocou hydraulického ruky,
- pristavenie vozidiel na stavby, sklady a výrobné prevádzky,
- ďalšie služby súvisiace s cestnou nákladnou dopravou podľa dohody s objednávateľom.

Doprava je vykonávaná prednostne na území Slovenskej republiky, pokiaľ nie je medzi dopravcom a objednávateľom dohodnuté inak.

ČLÁNOK III.

Objednávka prepravy

1. Objednávku prepravy môže objednávatel' vykonať:

- telefonicky,
- elektronickou poštou,
- písomne,
- osobne.

2. Objednávka musí obsahovať najmä:

- identifikačné údaje objednávatel'a,
- miesto nakládky,
- miesto vykládky,
- druh prepravovaného materiálu alebo tovaru,
- približné množstvo alebo hmotnosť nákladu,
- požadovaný termín prepravy,
- požiadavku na použitie hydraulickéj ruky, ak je potrebná.

3. Dopravca si vyhradzuje právo preveriť technickú a časovú realizovateľnosť objednávky.

4. Objednávka sa považuje za prijatú po jej potvrdení dopravcom.

5. Akékoľvek zmeny objednávky je objednávatel' povinný oznámiť dopravcovi bez zbytočného odkladu.

ČLÁNOK IV.

Povinnosti objednávatel'a

Objednávatel' je povinný:

- poskytnúť dopravcovi úplné a pravdivé údaje potrebné na vykonanie prepravy,
- uviesť správny druh, množstvo a vlastnosti prepravovaného materiálu alebo tovaru,
- zabezpečiť vhodný a bezpečný prístup k miestu nakládky a vykládky,
- zabezpečiť podmienky umožňujúce bezpečnú manipuláciu s nákladom,
- zabezpečiť, aby hmotnosť nákladu neprekročila povolené limity vozidla a platné právne predpisy,
- upozorniť dopravcu na všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť prepravy,
- zabezpečiť potrebné povolenia pri vstupe na súkromné pozemky, staveniská alebo iné uzavreté priestory.

Objednávatel' zodpovedá za škody spôsobené nesprávnymi, neúplnými alebo zatajenými informáciami poskytnutými dopravcovi.

ČLÁNOK V.

Nakládka a vykládka

1. Nakládku a vykládku zabezpečuje objednávatel', pokiaľ nie je v objednávke alebo zmluve dohodnuté inak.
2. Ak je súčasťou objednávky použitie hydraulickéj ruky, nakládku alebo vykládku vykonáva dopravca prostredníctvom odborne spôsobilej obsluhy.
3. Miesto nakládky a vykládky musí byť bezpečne prístupné pre vozidlo a musí umožňovať bezpečnú manipuláciu s nákladom.

4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa počas manipulácie s nákladom v pracovnom priestore nenachádzali nepovolane osoby.
5. Dopravca môže odmietnuť vykonanie nakládky alebo vykládky, ak by jej realizácia mohla ohroziť bezpečnosť osôb, poškodiť vozidlo, hydraulickú ruku alebo okolitý majetok.
6. Čas potrebný na nakládku a vykládku je súčasťou objednanej služby. Ak dôjde k neprimeranému zdržaniu z dôvodov na strane objednávateľa, dopravca je oprávnený účtovať čakacie podľa platného cenníka alebo individuálnej dohody.

ČLÁNOK VI.

Preprava sypkých materiálov

1. Dopravca vykonáva prepravu sypkých materiálov najmä sklápacími vozidlami.
2. Prepravovanými materiálmi sú najmä:
 - štrk,
 - piesok,
 - kamenivo,
 - zemina,
 - recyklát,
 - makadam,
 - stavebná suť a ďalšie materiály, ktorých preprava je v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Materiál musí byť naložený tak, aby počas jazdy nedochádzalo k jeho vysypávaniu alebo ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky.
4. Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu materiálu, ktorý môže poškodiť vozidlo alebo ktorého preprava odporuje platným právnym predpisom.
5. Vykládka sa vykonáva výhradne na mieste určenom objednávateľom. Objednávateľ zodpovedá za vhodnosť podlažia a bezpečný priestor na sklápanie.
6. Ak vodič vyhodnotí miesto vykládky ako nebezpečné (mäkký terén, svah, podmočený povrch, riziko prevrátenia vozidla alebo iné bezpečnostné riziko), je oprávnený vykládku odmietnuť alebo navrhnúť iný spôsob jej vykonania.

ČLÁNOK VII.

Preprava paletového tovaru

1. Dopravca zabezpečuje prepravu paletovaného stavebného materiálu a ostatného kusového tovaru.
2. Náklad musí byť riadne zabalený, stabilný a pripravený na bezpečnú manipuláciu.
3. Objednávateľ zodpovedá za správne uloženie a zabezpečenie tovaru na paletách pred jeho prevzatím dopravcom, pokiaľ nakládku nevykonáva dopravca.
4. Dopravca nezodpovedá za poškodenie spôsobené nedostatočným balením alebo nesprávnym uložením nákladu zo strany objednávateľa.
5. Pri použití hydraulickej ruky musí byť náklad pripravený tak, aby umožňoval bezpečné zdvíhanie.

ČLÁNOK VIII.

Preprava hydraulickou rukou

1. Dopravca poskytuje nakládku, prepravu a vykládku tovaru pomocou hydraulickej ruky podľa technických možností vozidla.
2. Obsluha hydraulickej ruky je vykonávaná výlučne vodičom alebo poverenou osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný priestor na rozloženie stabilizačných podpier vozidla a bezpečné vykonanie manipulácie.
4. Dopravca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným stavom podlažia, neoznačenými podzemnými vedeniami alebo prekážkami, na ktoré objednávateľ vopred neupozornil.
5. Hydraulická ruka sa používa výlučne v rámci jej technických parametrov. Dopravca môže odmietnuť manipuláciu s nákladom, ktorý presahuje nosnosť alebo pracovný dosah zariadenia.
6. Počas práce hydraulickej ruky sú všetky osoby povinné dodržiavať pokyny obsluhy a zdržiavať sa mimo pracovného priestoru.

ČLÁNOK IX.

Cena za prepravu a platobné podmienky

1. Cena za vykonanú prepravu je stanovená:
 - podľa dohody medzi dopravcom a objednávatel'om,
 - podľa platného cenníka dopravcu,
 - alebo podľa individuálnej cenovej ponuky.
2. Cena prepravy môže byť určená najmä podľa:
 - vzdialenosti prepravy,
 - druhu a množstva prepravovaného materiálu,
 - času potrebného na nakládku a vykládku,
 - použitia hydraulickej ruky,
 - náročnosti prístupu na miesto realizácie.
3. Dopravca je oprávnený účtovať objednávatel'ovi náklady spojené s neplánovaným čakaním, opakovaným pristavením vozidla alebo dodatočnými požiadavkami mimo pôvodnej objednávky.
4. Faktúra za vykonanú prepravu je splatná v lehote uvedenej na faktúre, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou je dopravca oprávnený požadovať úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov.

ČLÁNOK X.

Zodpovednosť za škodu

1. Dopravca zodpovedá za škodu na prepravovanom náklade od okamihu jeho prevzatia až do jeho vydania príjemcovi v rozsahu platných právnych predpisov.
2. Dopravca nezodpovedá za škodu spôsobenú:
 - nesprávnym zabalením alebo zabezpečením nákladu,
 - chybnými údajmi poskytnutými objednávatel'om,

- nevhodným miestom nakládky alebo vykládky,
 - skrytými vlastnosťami prepravovaného materiálu,
 - okolnosťami, ktoré dopravca nemohol ovplyvniť.
3. Objednávateľ zodpovedá za škody spôsobené uvedením nepravdivých alebo neúplných informácií o náklade.
4. Pri použití hydraulickej ruky dopravca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným podložím, nedostatočným priestorom alebo nezistenými prekážkami v mieste manipulácie.

ČLÁNOK XI.

Reklamačný poriadok

1. Reklamácie týkajúce sa vykonanej prepravy musí objednávateľ uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení dôvodu reklamácie.
2. Reklamácia musí obsahovať:
 - identifikačné údaje objednávateľa,
 - číslo objednávky alebo faktúry,
 - popis reklamovanej skutočnosti,
 - prípadné doklady alebo fotografie preukazujúce dôvod reklamácie.
3. Dopravca preverí oprávnenosť reklamácie a oznámi objednávateľovi výsledok jej vybavenia.
4. Reklamácie uplatnené bez dostatočných podkladov nemusia byť uznané.

ČLÁNOK XII.

Bezpečnosť práce a ochrana majetku

1. Dopravca vykonáva prepravu s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky, ochranu zdravia osôb a ochranu zvereného majetku.
2. Vodič je oprávnený odmietnuť vykonanie úkonu, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť osôb, vozidla alebo okolitého majetku.
3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky na miestach nakládky a vykládky.
4. Všetky osoby nachádzajúce sa v priestore manipulácie s nákladom sú povinné rešpektovať pokyny vodiča alebo obsluhy hydraulickej ruky.

ČLÁNOK XIII.

Vyššia moc

1. Dopravca nezodpovedá za nesplnenie alebo omeškanie prepravy spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol ovplyvniť.
2. Za takéto okolnosti sa považujú najmä:
 - nepriaznivé poveternostné podmienky,
 - dopravné obmedzenia,
 - havárie,
 - poruchy techniky nezavinené dopravcom,

- rozhodnutia orgánov verejnej moci,
- iné nepredvídateľné udalosti.

ČLÁNOK XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia alebo vydania dopravcom.
2. Dopravca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a doplnenia tohto prepravného poriadku v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Právne vzťahy neupravené týmto prepravným poriadkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4. Tento prepravný poriadok je platný pre všetky vnútroštátne prepravy vykonávané dopravcom.

V dňa

.....Dopravca

(pečiatka a podpis)